

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 외부강의등 신고 실태 특정감사

제 목 : 외부강의 및 겸직허가 승인 절차 부적정

관계부서 : □□팀

내 용

1. 업무 개요

□□팀은 임직원의 월 3회를 초과하는 대가성 외부강의(정기 출강) 및 계속성이 있는 영리업무가 아니고 담당 직무수행에 지장을 주지 않는 겸직 직무에 대하여 그 신청 접수와 승인 업무를 처리하는 등의 복무관리를 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 외부강의등의 사전 승인 관련

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제10조 제2항 및 「임직원행동강령규정」(이하 “행동강령규정”이라 한다) 제37조 제7항에 의하면 임직원은 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 소속 기관장(사장)의 승인을 받아야 하는데, 다만 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 않도록 되어 있다.

한편, 위 청탁금지법 제10조 제4항에 따르면 소속기관장은 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 외부강의등을 제한할 수 있도록 규정하고 있다.

나. 겸직허가 관련

임직원의 겸직제한과 관련하여, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조 및 공사 정관 제26조에 의하면, 공사의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 상임임원이 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 공사 직원이 사장의 허가를 받은 경우에는 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있도록 되어 있다.

또한 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제25조에 의하면 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조의 규정을 준용하도록 되어 있고, 위 「국가공무원 복무규정」 제26조 제1항에 따르면 공무원이 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속기관의 장의 사전 허가를 받아야 하도록 되어 있다.

한편, 위 행동강령규정 제24조의2 제1항 제4호에 의하면 임직원은 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위를 할 수 없으나, 사장이 허가한 경우는 제외하도록 되어 있고, 「취업규칙」 제10조에 의하면 직원이 공사 업무 이외의 타 사업을 경영하거나 그에 종사하는 행위와 각종 교육기관에 출강하는 행위는 사장의 사전 승인을 얻었을 때에는 예외적으로 할 수 있도록 되어 있다.

다. 근태 처리 관련

공사 「취업규칙」 제18조에 따라 직원이 근로시간 중 외출하고자 할 때에는 소속 부서장의 승인을 받아야 하고, 위 같은 규칙 제33조에 의하면 업무수행상 출장이 필요한 때에는 출장명령을 받아야 하는데, 「위임전결규정」의 [별표]에 의하면 국내 출장의 경우 팀원은 팀장, 팀장은 실장(센터장), 실장(센터장)은 본부장으로부터 결재

를 득하여야 한다. 따라서 공사 직원은 외부강의등을 시행할 때 전결권자의 결재를 득하고 외출이나 출장 또는 휴가 등의 적절한 근태처리를 해야 한다.³⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간(2021. 7. 12.~7. 15.) 중 2020. 7. 1.부터 2021. 6. 30.까지 공사 임직원의 외부강의등의 사전 승인과 겸직허가의 대상, 신청 및 승인 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 외부강의 승인 및 겸직허가 관련

□□팀은 2021. 1. 22.에 아래와 같이 공사 내부 게시판에 ‘외부기관 출강 및 겸직 사전승인 요청’의 내용으로 외부강의 및 겸직 승인요청을 공지하였다.⁴⁾

「사내 게시판 공지 내용」

제목: 2021년 상반기 외부기관 출강 및 겸직 사전승인 요청

외부강의 및 겸직 계획이 있는 임직원은 2021.1.29.까지 아래와 같이 승인 요청을 해주시기 바랍니다.

■ (제출대상)

- (외부강의 승인요청) 월 3회를 초과하는 대가성 외부강의(정기출강 등)
- (겸직 승인요청) 계속성이 있는 영리업무가 아니고 담당 직무수행에 지장을 주지 않는 겸직직무

■ (제출서류)

- (외부강의 승인요청 시) 외부강의등 신고서, 연차사용확인서, 증비서류(출강기관 공문 등)
- (겸직 승인요청 시) 겸직승인신고서, 겸직기관의 공문

■ (제출방법 및 문의처) 메신저 쪽지(□□팀 A)

자료: 게시판 공지사항 재구성

위 공지에 따라 ○○팀 B, ◎◎팀 C, ○◎실 D, ◇◇팀 E 및 △△팀 F는 <외부강의등 신고서>⁵⁾, <확인서>⁶⁾ 및 출강 기관의 강의 협조 문서 등을 첨부하여 □□팀 담당자 A에게 사내 메신저로 외부강의 승인을 요청하였다.

3) 공사 내부 지침인 「외부강의등 신고 및 관리 기준」에 의하면 외부강의등의 성격과 목적, 직무관련성 등을 고려하여 직무관련성 등이 있는 경우는 출장 또는 외출 처리, 직무와 관련이 없다면 휴가 처리를 해야 함

4) 2020년 하반기에는 2020.7.8.에 ‘2020년 하반기 외부기관 출강 사전승인 요청’을 게시판에 공지하였음

5) 「임직원행동강령규정」 제37조 제2항 관련 [별지 제11호 서식]

6) 개인의 휴가를 활용하여 외부강의를 출강함을 확인함

또한 ◇□실 G, △△팀 H 및 □◎팀 I는 <겸직승인신고서>⁷⁾ 및 겸직기관의 문서 등을 첨부하여 위 A에게 사내메신저로 겸직 승인을 요청하였다.

이후 □□팀은 위 외부강의 및 겸직 요청 건에 대해 최종 결재권자인 사장에게 보고하여 승인을 득한 후, 위 임직원들에게 개별적으로 승인사항을 통지하였는데, [별표 1] 및 [별표 2]와 같이 2020년 7월부터 2021년 6월까지 외부강의에 대해서는 5명이, 겸직에 대해서는 12명이 승인을 득하여 활동하였다.

그러나 위 행동강령규정 제37조 제7항에 의하면 임직원은 월 3회를 초과하여 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 사장의 승인을 받아야 하도록 되어 있는데, 이는 외부강의 등이 ‘공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단’되거나 임직원이 직무에 영향을 미칠 정도로 무분별한 외부강의등에 참가하는 것을 방지하고자 할 목적으로 해당 조항을 신설⁸⁾한 것이다.

한편, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처 예규 제104호, 2020. 10. 20.) <제10장 외부강의>에 의하면, 「국가공무원 복무규정」 제26조에 의한 겸직허가 대상으로 “대학(교)의 시간강사·겸임 교수 등으로 위촉되어 출강할 때와 1월을 초과하여 지속적으로 출강할 때(대가의 유무 및 월간 강의횟수와 무관)는 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함⁹⁾”이라고 되어 있다.

그렇다면 위 행동강령규정 제37조 제7항의 취지와 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」의 내용에 따르면 공사 임직원이 1월을 초과하여 지속적으로 특정학교나 기관에 출강할 때에는 월 3회를 초과하는 외부강의등에 해당하지 아니하므로 사장

7) 공사 규정이나 지침에 의한 양식이 아닌 □□팀 내부적으로 만들어 겸직요청 직원에게 제출을 요구하는 문서

8) 「임직원행동강령규정」 개정 2016.3.31. 규정 제1267호

9) 방송강의, 사이버강의의 경우에도 동일한 기준을 적용하여야 함(강의 촬영행위 포함)

의 사전 승인이 아닌 겸직허가를 받는 것이 타당하고, 겸직허가를 받은 임직원은 외부강의등을 별도로 신고할 필요가 없다.

또한, 「2020 청탁금지법 매뉴얼」(행정기관 및 공직유관단체)에 의하면 “공직자등이 소속기관장의 사전 겸직허가를 받고 학교 출강을 나가는 경우 이는 사전 허가를 받고 겸직하는 고유 직무를 수행하는 것이므로 청탁금지법 제10조 제1항의 외부강의등에 해당하지 않음”¹⁰⁾이라고 되어 있다.

그러나 □□팀은 같은 달에 3회를 초과하는 외부강의 뿐만 아니라 같은 교육 과정에 수회 출강하는 것이 예정된 경우에도 겸직허가가 아닌 사장의 사전 승인을 받도록 공사 임직원들에게 안내하였고, 이에 따라 [별표 1]과 같이 대학(교) 등에 1월을 초과하여 지속적으로 출강한 공사 직원 5명은 위와 같이 □□팀의 공지 내용에 따라 겸직허가 신청이 아닌 외부강의등을 신청하여 사장의 사전 승인을 득하게 되었다.¹¹⁾

나. 외부강의 사전 승인 및 겸직허가 신청·절차 관련

공사 직원은 외부강의등을 시행할 때에는 외출이나 출장 또는 휴가 등의 적절한 근태처리를 위하여 「위임전결규정」에 의거하여 전결자에게 결재를 득해야 한다.

한편, □□팀의 위 2021. 1. 22.자 사내 공지에 따르면 외부강의등에 대한 사장의 사전 승인이 필요하거나 겸직허가가 필요한 직원은 □□팀 담당자에게 사내 메신저를 통하여 신청한 후, □□팀으로부터 개별적으로 승인 여부에 대한 결과를 받고 있는데, 이러한 신청·승인 절차에 따라 해당 직원의 부서장(또는 상급 직위자)은

10) 위 매뉴얼 FAQ p.174

11) 이에 대한 □□팀의 <확인서>에 의하면 공사는 교육기관에 정기적으로 출강하는 외부강의 승인 시 겸직 허가 기준과 동일한 수준에서 검토를 하고, 사장에게 보고하고 사전 허가를 득하고 있는데, 이는 사실상 겸직허가에 준하다고 볼 수 있다고 진술하였음

외부강의등이나 겸직 직무와 관련하여 사전에 아무런 정보를 접하지 못하는 문제점이 있다.

그렇다면 월 3회를 초과하는 외부강의등에 대해 사장의 승인이 필요하거나 겸직 허가가 필요한 직원은 소속부서장(또는 신청인이 부서장일 경우 상급 직위자인 실·센터장 등)을 경유하여 □□팀(사장)에게 승인이나 허가를 신청하는 것이 바람직하다.

관계부서(관련자) 의견 및 검토결과

□□팀은 감사결과를 받아들이면서 외부강의 및 겸직 승인과 관련하여 「국가 공무원 복무·징계 관련 예규」를 참고하여 지침을 개선하고, 향후에 월 3회 초과 외부강의와 겸직 신청 시 부서장 협의 후 신청할 수 있도록 시스템에 반영하고 관리를 강화하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 월 3회 초과 외부강의 및 겸직허가의 대상, 신청 및 승인 절차 등을 명확히 할 수 있도록 이에 대한 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

외부강의 승인 내역(2020년 7월~2021년 6월)

성명	소속	외부기관명	출강기간	강의시간
C	○○팀	a대학교	2020.9.2.~2020.12.23.	매주 수요일 10:00~13:00
			2021.3.1.~2021.8.1.	
D	○○실	b대학교	2021.3.2.~2021.6.18.	매주 수요일 20:30~22:20
B	○○팀	c원	2020.3.16.~2021.1.31.	매주 목요일 09:20~11:40
			2021.2.1.~2022.1.31.	
E	◇◇팀	d대학교	2021.3.19.~2021.6.17.	매주 금요일 09:00~13:00
F	△△팀	f대학교	2021.4.19.~2021.5.24.	매주 월요일 10:00~17:00
계		7건		

자료 : □□팀 제출자료 재구성

[별표 2]

겸직 승인 내역(2020년 7월 ~ 2021년 6월)

성명	소속	외부기관명 및 직위	겸직기간
J	▽○팀	g재단 비상근이사	재단 출범일(7.1예정)부터 3년
K	○□본부	h재단 비상근이사	2020.6.10.~2022.6.9.
L	▽▽본부	i재단 비상임이사	2020.9.24.~2022.9.23.
		j공사 비상임이사	2020.11.4.~2023.11.3.
		k재단 비상임이사	2020.11.30.~2022.12.31
		l재단 비상임이사	2021.7.1.~2023.6.30.
M	□□팀	i재단 위원	2020.11.25.~2022.11.24.
N	▽▽본부	m	2020.11.16.~2021.5.15.
O	◇□실	n위원회 당연직 임원	2021.1.1.~재임기간까지
H	△△팀	n위원회 당연직 위원	2021.1.1.~재임기간까지
P	□○팀	o 간부	2021.2.1.~2021.11.20.
Q	▽▽본부	p교원	2021.3.1.~2021.12.31.
R	◎△팀	q 비상근이사	2021.4~2024.4.
S	◇▽팀	r학회 비상근이사	2021.4.15.~2023.2.28.
T	◁○팀	s위원회 비상근임원	2021.7.17.~2023.7.16.
계		15건	

자료 : □□팀 제출자료 재구성